

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002951-33.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 39ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO FEDERAL DA 39ª VF DO RIO DE JANEIRO EM FACE DO JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO. PLEITO DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE RÉ POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE APOSENTADA DO INSS. CAUSA DE NATUREZA CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO FEDERAL SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o SUSCITADO, para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 5099422-48.2024.4.02.5101. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se os Juízos envolvidos no presente conflito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5002951-33.2025.4.02.5101

510015263482 .V3

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002951-33.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 39ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 24ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA entre o JEF adjunto da 39ª VF/RJ e o JEF adjunto do Juízo da 24ª Vara Federal Cível-RJ.

O presente conflito foi suscitado pelo Juízo da 39ª VF/RJ.

VOTO

A ação originária foi ajuizada por ELAINE CHAGAS OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com os seguintes pedidos:

(...)“d) seja declarada por sentença a procedência total da presente ação, condenando a Requerida ao pagamento de R\$10.000,00 (dez mil reais), atualizado monetariamente, a título de danos morais, com as devidas atualizações até o efetivo pagamento, bem como seja declarado inexigível o débito atacado, não contraído pela parte Autora; e) a condenação da Requerida ao pagamento R\$537,68 (quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), referente às cobranças feitas no período de julho de 2024 a outubro de 2024, pela repetição do indébito, devidamente corrigido e atualizado monetariamente a partir de cada desconto, com juros de mora a contar da citação, por tratar-se de serviço não contratado. f) a inversão do ônus da prova, com fundamento na lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a fim de que a empresa Requerida apresente contrato específico ensejador dos descontos da rubrica CONTRIB. ANDDAP 0800 202 0181, devidamente assinado, sob pena de ser considerada incontroversa a prática abusiva;”(…)

O processo foi inicialmente distribuído à 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro que declinou a competência para uma das Varas Previdenciárias, por entender que a questão de mérito veiculada na demanda escapa a sua competência, já que iria requerer análise no campo de consignação em folha referente a desconto do benefício previdenciário da parte autora.

O processo foi então redistribuído à 39ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que suscitou o presente conflito, entendendo que pretensão autoral não envolve concessão, restabelecimento e/ou revisão de benefícios previdenciários, mas tão somente aspectos relacionados ao direito civil e administrativo.

Pois bem.

Da análise dos autos originários (5099422-48.2024.4.02.5101), verifica-se que **a parte autora não pretende a concessão, a revisão nem o restabelecimento de benefício previdenciário ou assistencial.**

Não se está diante de consignação efetuada nos termos do inciso II do art. 115 da Lei 8213/91, a qual teria como questão de fundo a higidez ou não do passivo a ser restituído à Autarquia, a título de benefício previdenciário ou assistencial, o que caracterizaria lide previdenciária/assistencial e competência dos Juizados Previdenciários. Vejamos:

"Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

II - pagamento administrativo ou judicial de benefício previdenciário ou assistencial indevido, ou além do devido, inclusive na hipótese de cessação do benefício pela revogação de decisão judicial, em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da sua importância, nos termos do regulamento; " **(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)**

No caso, trata-se de lide na qual se pretende a responsabilização da parte ré pelos danos materiais e morais decorrentes de alegadas fraudes quanto à vinculação a entidades associativas. Trata-se, portanto, de **causa de natureza cível.**

Destaco que, por vezes, lides análogas a estas são ajuizadas, sem que a parte autora tenha ciência do fundamento da consignação, o qual só é esclarecido após a contestação, ocasião na qual efetivamente se pode aferir concretamente a competência. Hipótese, contudo, diversa das dos autos.

Nesse contexto, evidencia-se a competência do Juízo Cível (24ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JEF adjunto). Estando pacificado no âmbito das Turmas Recursais que tal competência é cível.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, VOTO POR CONHECER DO PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, o SUSCITADO, para processar e julgar a lide objeto dos autos nº 5099422-48.2024.4.02.5101. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se os Juízos envolvidos no presente conflito. Após, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa.